



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 547/2025 R.G.** promossa da:

Parte_1, con il patrocinio dell'avv. IACONA DONATELLA,
elettivamente domiciliato in VIA G: MAMELI, 20 MILANO

contro

Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MAZZUCHELLI STEFANO,
elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 30 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Oggetto: pagamento somma

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano sezione lavoro, depositato telematicamente in data 15-1-25, *Parte_1* ha convenuto in giudizio la *Controparte_2* per sentirla condannare al pagamento del complessivo importo di € 45.635,66, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di differenze retributive.

Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto in data 6-3-17, con contratto a tempo determinato prorogato piu' volte e poi trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di autista ed inquadramento nel livello 3 Super del c.c.n.l. trasporti e spedizioni merci; il rapporto era cessato per dimissioni volontarie in data 9-7-23.

Costituendosi ritualmente in giudizio, la societa' convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive riferite a tutto il periodo lavorativo dal 6-3-17 al 9-7-23.

Premesso che nel presente giudizio non si rivendicano ore di straordinario non esposte in busta paga, né il riconoscimento di un inquadramento differente o l'applicazione di una diversa regolamentazione contrattuale, nella parte in fatto del ricorso si afferma semplicemente che il ricorrente *“veniva retribuito in maniera errata come da conteggi che si allegano”* e che non sono state osservate le norme per il calcolo della retribuzione di cui all'art. 61 del c.c.n.l. e pertanto *“devono essere riconosciute le differenze retributive e contributive (artt. 61 e 11bis CCNL), il T.F.R., la retribuzione relativa ai periodi di ferie, nonché ogni altra indennità prevista dal CCNL, il tutto commisurato al riconosciuto inquadramento come personale viaggiante ex art. 11 bis CCNL, con una differenza di retribuzione pari ad € 45.635,66 come è facile evincere dai prospetti di calcoli analitici e riassuntivi che si allegano agli atti, unitamente alle buste paga ed all'estratto del CCNL utili per i calcoli effettuati”*.

Nella parte in diritto si afferma genericamente che tali differenze derivano dal raffronto tra quanto previsto a norma di legge e delle disposizioni del c.c.n.l. e quanto percepito dal lavoratore e che le differenze retributive richieste derivano principalmente dai seguenti fattori:

“-differenze retributive con riferimento alle ore di lavoro ordinario e straordinario risultanti dalle buste paga;

- differenze retributive su festività, indennità trasferta, ferie, rol, 13^a e 14^a mensilità, festività sopresse;

- mancata corresponsione delle spettanze maturate e dovute a titolo di indennità disagio;

- differenze sulle somme maturate e dovute a titolo di TFR e di spettanze di fine rapporto”.

Manca, peraltro, qualsiasi spiegazione circa i motivi delle riscontrate differenze e circa i criteri di calcolo adottati.

Manca, inoltre, l'indicazione delle norme su cui si fondano le singole rivendicazione e la prova dei fatti costitutivi delle stesse.

In assenza di qualsiasi specificazione, anche i conteggi prodotti si rivelano insufficienti: a fronte delle scarse indicazioni del ricorso, si tratta di 112 pagine di conteggi.

In particolare le carenze sopra evidenziate non possono ritenersi superate od integrate dai conteggi prodotti, i quali non esonerano parte ricorrente dalla compiuta esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle sue domande.

Ne' tali carenze possono ritenersi sanate dalla memoria di costituzione della convenuta, che cerca di ricostruire il contenuto e la fonte contrattuale dei vari importi indicati in ricorso.

Si ritiene sussistano eque ragioni per un'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 18/03/2025

il Giudice

Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli